

1520634-40.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242357/2020 - 78º D.P. JARDINS, 13882633 - 78º D.P. JARDINS, 4759/20/342 - 78º D.P. JARDINS, 2242357 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520634-40.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520634-40.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242357/2020 - 78º D.P. JARDINS, 13882633 - 78º D.P. JARDINS, 4759/20/342 - 78º D.P. JARDINS, 2242357 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS VINICIUS OLIVEIRA JOAQUIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

THOMAS VINICIUS OLIVEIRA JOAQUIM, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, durante estado de calamidade pública, decorrente da

pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua da Consolação, República, nesta cidade e comarca da Capital, subtraiu para si, o celular Iphone 11, marca Apple, avaliado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima Janaína de Moraes (auto de exibição e apreensão a fls.06).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020 (fls. 67).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 114/115).

Ratificado o recebimento da denúncia, com regular dilação probatória.

Durante instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu condenação pela prática de furto simples tentado. A Defesa requereu o reconhecimento do "conatus", requerendo pena no mínimo e regime inicial aberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão penal é parcialmente procedente, impondo-se o reconhecimento da figura tentada.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 7), pelo boletim de ocorrência (fls. 2/5), e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6).

Janaína de Moraes, vítima, elucidou que estava caminhando pela Rua da Consolação e teve seu aparelho furtado pelo réu. Ele estava numa bicicleta e subtraiu o celular. Um motoboy conseguiu interceptar a bicicleta do réu, vindo este ao solo. Conseguiu recuperar o aparelho na Delegacia de Polícia.

Everton Alves Canuto, policial militar, diss,e em juízo, que estava em patrulhamento pelo local e visualizou um motoqueiro perseguindo um indivíduo de bicicleta, o qual fora abordado. Em poder do réu, foi localizado um aparelho celular, que acabara de ser subtraído, sendo ambos (celular e réu) reconhecidos pela vítima. Em fase inquisitorial, o testigo já havia relatado que: "Na data e hora dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pela Rua da Consolação na companhia do SD PM MARTOS, quando avistaram um motoqueiro perseguindo um suspeito de bicicleta. Abordaram o indivíduo de bicicleta que tentou empreender fuga correndo no momento que deram ordem de parada. O capturado foi identificado como THOMAS VINICIUS OLIVEIRA JOAQUIM e em busca pessoal o aparelho celular da vítima foi localizado no bolso da bermuda. Diante dos fatos, THOMAS foi conduzido a esta Distrital, com utilização de algemas nos termos da Súmula Vinculante 11, por receio de fuga e para garantir a integridade física dos policiais e do próprio preso e apresentado à Autoridade Policial de Plantão para os procedimentos de polícia judiciária."

Pedro Martos Ramos Júnior, também policial militar, relatou no mesmo sentido.

O réu admitiu, quando interrogado em juízo, a prática do crime.

Diante do cenário probatório delineado, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de furto simples tentado.

Dito isso, ficou comprovada a materialidade do crime de furto simples tentado e sua autoria atribuída ao réu.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que o acusado é tecnicamente primário. Logo, fixo a pena base no mínimo legal 1 (um) ano e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Nesse sentido, afasto a agravante prevista no artigo 61, II, j, do Código Penal, já que não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19. Por seu turno, a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de estabelecer a pena em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Por este motivo, a pena intermediária permanece no mesmo patamar.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena do patamar intermediário da metade. Portanto, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da primariedade técnica, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois fora condenado pelo mesmo crime por fatos posteriores (autos nº 1504197-84.2021.8.26.0228), o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

O mesmo raciocínio se aplica para não fazer jus o réu ao sursis.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THOMAS VINICIUS OLIVEIRA JOAQUIM, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, no mínimo legal. Sem custas e despesas processuais, em virtude da gratuidade judiciária deferida ao réu.

Ausentes motivos para a decretação da custódia cautelar, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se guia definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente para fiscalização da pena.

Sem prejuízo, oficie-se ao IIRGD, bem como ao E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e na Súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA